

ULUSLARARASI PAY SAHİPLERİ VE YATIRIM SÖZLEŞMESİ (INTERNATIONAL SHAREHOLDERS AND INVESTMENT AGREEMENT)

İşbu Uluslararası Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi ("Sözleşme"), 20 Ağustos 2026 tarihinde, aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

1.1. YATIRIMCI (INVESTOR):

Global Horizon Fund I, LP (Delaware Eyaleti kanunlarına göre kurulmuş Sınırlı Sorumlu Ortaklık)

Kayıtlı Adres: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA

Temsilci: Horizon Management LLC

(Bundan böyle "Yatırımcı" olarak anılacaktır.)

1.2. KURUCULAR (FOUNDERS):

(1) **Burak Yılmaz** (TCKN: 33333333333)

Adres: Barbaros Bulvarı, No: 145, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

(2) **Deniz Şahin** (TCKN: 44444444444)

Adres: Tunalı Hilmi Cad. No: 88, Çankaya, Ankara, Türkiye

(Bundan böyle birlikte "Kurucular", ayrı ayrı "Kurucu" olarak anılacaktır.)

1.3. ŞİRKET (COMPANY):

GlobalTech Yazılım ve Veri Çözümleri A.Ş.

Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sokak, 42 Maslak Binası, Sarıyer, İstanbul, Türkiye

Mersis No: 0222333444550001

(Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.)

(Yatırımcı, Kurucular ve Şirket işbu Sözleşme'de tek başlarına "Taraflar" ve hep birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

"CFIUS": Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi'ni (Committee on Foreign Investment in the United States) ifade eder.

"OFAC": ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ni ifade eder.

"Yaptırım Uygulanan Kişi": OFAC SDN listesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık HM Treasury yaptırım listelerinde yer alan kişi veya kurumları ifade eder.

"Nominee (İnançlı İşlem) Yapısı": Yatırımcı'nın Şirket'teki paylarının yasal mülkiyetinin (legal title), Yatırımcı adına hareket eden Türkiye'de mukim bir vekil (nominee shareholder) üzerinde tutulmasını, ancak intifa ve oy haklarının (beneficial ownership) Yatırımcı'ya ait olmasını ifade eder.

3. YATIRIM VE SINIR ÖTESİ DÖVİZ TRANSFERİ (FX CONTROLS)

3.1. Yatırım Tutarı: Yatırımcı, Şirket'in Kapanış Sonrası (Post-Money) sermayesinin %15'ine (yüzde on beş) tekabül edecek (A) Grubu İmtiyazlı Paylar karşılığında, Şirket'e **2.000.000 USD (İki Milyon Amerikan Doları)** ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.2. Kambiyo Mevzuatı Uyumu: Yatırım Tutarı'nın Türkiye'ye transferi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye hareketleri genelgelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan (FX fluctuation) doğabilecek her türlü kur farkı riski veya değer kaybı münhasıran Şirket'in sorumluluğundadır. Tescil işlemlerinde kullanılacak kur, fonun Şirket hesabına geçtiği günkü TCMB döviz alış kuru olacaktır.

3.3. Nominee Yapısı: Yatırımcı, doğrudan Türk Ticaret Sicili'ne kaydolmak yerine, Şirket paylarını Yatırımcı'nın kontrolündeki bir "Nominee" (İnançlı Pay Sahibi) aracılığıyla elde tutma hakkına sahiptir. Kurucular ve Şirket, bu inançlı işlem yapısını tanımayı ve Nominee'nin Yatırımcı talimatlarıyla hareket edeceğini peşinen kabul ederler.

4. VERGİ VE BRÜTLEŞTİRME (TAX GROSS-UP)

4.1. Stopaj ve Kesintiler: Şirket tarafından Yatırımcı'ya yapılacak her türlü ödeme (kâr payı dağıtımı, tasfiye bakiyesi, tazminat veya hisse geri alım bedeli), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve stopajdan (withholding tax) ari olarak net ödenecektir.

4.2. Tax Gross-Up: İlgili Türk vergi mevzuatı uyarınca Yatırımcı'ya yapılacak bir ödemeden vergi kesintisi yapılması yasal olarak zorunlu ise; Şirket ve/veya Kurucular, söz konusu kesinti yapılmamış olsaydı Yatırımcı'nın eline geçecek olan net tutarı sağlamak amacıyla, Yatırımcı'ya ödenecek tutarı ilgili vergi oranı kadar brütletecek (gross-up) ve aradaki farkı kendi özkaynaklarından Yatırımcı'ya derhal nakden ödeyeceklerdir.

5. ULUSLARARASI UYUM: YAPTIRIMLAR, OFAC VE CFIUS

5.1. Yaptırımlar (Sanctions): Kurucular ve Şirket; kendilerinin, Şirket iştiraklerinin, yöneticilerinin veya çalışanlarının Yaptırım Uygulanan Kişi olmadığını, Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Rusya Federasyonu (veya OFAC tarafından kapsamlı ambargo uygulanan diğer bölgeler) ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ticari ilişkisi bulunmadığını beyan ve tekeffül ederler.

5.2. İhracat Kontrolleri ve CFIUS: Şirket'in gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iştirak kurması veya ABD pazarına yönelik kritik teknoloji, altyapı veya hassas kişisel veri (TID) ihraç etmesi halinde; Taraflar, CFIUS regülasyonlarına tabi olabileceklerini kabul ederler. Şirket, ABD ihracat kontrol kanunlarına (EAR ve ITAR) tam uyum sağlayacaktır.

5.3. Uyum İhlalinin Sonuçları (Immediate Default): İşbu 5. maddenin herhangi bir şekilde ihlali, Yatırımcı açısından "Derhal Fesih ve Temerrüt" (Event of Default) sebebi sayılacaktır. Bu durumda Yatırımcı, Şirket'teki tüm paylarının Şirket ve Kurucular tarafından Yatırım Tutarının 2 (iki) katı bedelle 15 gün içinde zorunlu olarak geri alınmasını (Put Option / Forced Buyback) talep etme hakkına sahiptir.

6. VERİ KORUMA: KVKK, GDPR VE SINIR ÖTESİ AKTARIM

6.1. Çifte Uyum: Şirket, hem Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) hem de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.

6.2. Sınır Ötesi Veri Aktarımı: Şirket, Yatırımcı'nın raporlama ve denetim talepleri doğrultusunda, Şirket personeline ve müşterilerine ait kişisel verileri, gerekli açık rızaları (explicit consent) veya Standart Sözleşme Maddeleri'ni (SCC) temin ederek, Yatırımcı'nın ABD'deki sunucularına hukuka uygun şekilde aktaracağını beyan ve taahhüt eder. KVKK Kapsamında Kurul izni gerektiren hallerde, Şirket bu izinleri önceden almakla yükümlüdür.

7. YÖNETİM, VETO HAKLARI VE DELAWARE ATIFLARI

7.1. Yönetim Kurulu: Yatırımcı, Şirket Yönetim Kuruluna daimi olarak 1 (bir) üye atama hakkına sahiptir. Şirket Yönetim Kurulu, yatırım kararlarını ve hisse ihraçlarını değerlendirirken, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinin yanı sıra, Yatırımcı'nın tabi olduğu Delaware Genel Şirketler Kanunu (DGCL) Bölüm 144 kapsamındaki "sadakat borcu ve çıkar çatışması" (Fiduciary Duties and Conflict of Interest) prensiplerini de rehber ilke olarak kabul edecektir.

7.2. Veto Hakları: Şirket'in (i) sermaye artırımı yapması, (ii) 100.000 USD (Yüz Bin Amerikan Doları) üzerinde borçlanması, (iii) ABD veya AB pazarında yeni bir ofis açması veya kapatması ve (iv) kripto varlıklarla işlem yapması, münhasıran Yatırımcı'nın atadığı Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabidir.

8. TAZMİNAT, BÖLÜNEBİLİRLİK VE DİL (INDEMNIFICATION & LANGUAGE)

8.1. Tazminat (Indemnity): Kurucular ve Şirket; Yaptırımlar, CFIUS, Veri Koruma ve Vergi brütleştirme hükümlerinin ihlali neticesinde Yatırımcı'nın (ve onun ABD'deki iştiraklerinin, yöneticilerinin ve sınırlı sorumlu ortaklarının) uğrayacağı tüm idari para cezaları, avukatlık ücretleri ve zararları, herhangi bir tavan (cap) sınırlaması olmaksızın, ilk yazılı talepte nakden ve defaten tazmin edeceklerdir.

8.2. Çelişki ve Dil: İşbu Sözleşme, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır. Taraflar, hukuki bir uyuşmazlık veya yorum farkı olması halinde, uluslararası yatırım pratiklerini daha iyi yansıtmayı sebebiyle İngilizce metnin (varsayımsal olarak mevcut olduğu kabul edilerek) veya İngilizce hukuki terimlerin anlamının geçerli olacağını kabul ederler.

9. UYGULANACAK HUKUK VE TAHKİM (GOVERNING LAW & ARBITRATION)

9.1. Uygulanacak Hukuk (Governing Law): İşbu Sözleşme'nin geçerliliği, yorumlanması ve ifası münhasıran İngiltere ve Galler Kanunlarına (Laws of England and Wales) tabidir. Ancak, Şirket'in kurumsal yönetimi (sermaye artırımı usulleri, genel kurul toplantıları vb.) doğası gereği emredici Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine tabi olacaktır.

9.2. Tahkim (Arbitration): İşbu Sözleşme'den veya Sözleşme'nin ihlalden doğacak her türlü uyuşmazlık, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA - London Court of International Arbitration) Kuralları uyarınca, Londra, Birleşik Krallık'ta tahkim yoluyla kesin olarak çözümlenecektir.

9.3. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Hakem heyeti 3 (üç) hakemden oluşacaktır. Kurucular ve Şirket, tahkim masraflarını karşılayacak finansal güce sahip olmamalarının, tahkim sürecini

durdurmak için bir mazeret teşkil etmeyeceğini kabul ederler. Taraflar, 1958 New York Sözleşmesi uyarınca LCIA hakem kararının Türkiye'de doğrudan tenfiz edilebileceğini gayrikabili rücu kabul ederler.

TARAFLAR İMZA BÖLÜMÜ

YATIRIMCI: Global Horizon Fund I, LP

Temsilen: Horizon Management LLC

Yetkili Temsilci: [İmzalanmıştır]

Tarih: 20 Ağustos 2026

KURUCU 1: Burak Yılmaz

İmza: [İmzalanmıştır]

Tarih: 20 Ağustos 2026

KURUCU 2: Deniz Şahin

İmza: [İmzalanmıştır]

Tarih: 20 Ağustos 2026

ŞİRKET: GlobalTech Yazılım ve Veri Çözümleri A.Ş.

Yetkili Temsilci: [İmzalanmıştır]

İmza / Kaşe:

Tarih: 20 Ağustos 2026